ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ И ДОЛЕРИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „АЛАМУРА", ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 9 ФЕВРУАРИ 2005 г.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Днес 11 ..... 2008 г., в гр. София, на основание чл. 55 от Договора в изпълнение на Решение № 804 на Министерски съвет от 05.12.2007 г. за изменение и допълнение на Решения на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 и т. 6 от Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 106 от 14 декември 2007 г.)

между:

1. **МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,** представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ, с адрес: гр. София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 17-19, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ,**

и

2. „ИСА - 2000" ЕООД, вписано в Регистъра за търговски дружества при Софийски градски съд, под парт. № 8697, том 130, стр. 174, по фирмено дело № 5176/1993 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. "Петко Каравелов" № 46, представлявано от ЮЛИЯН СЕДЕФОВ ИНДЖОВ – управител, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**,

се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение и допълнение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици и долерити, от находище "Аламура" област Стара Загора, както следва:

I. чл. 23 се променя така:

"**Чл. 23.** Определянето на дължимото концесионно възнаграждение се извършва въз основа на Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с ПМС № 127/1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г.), изменена и допълнена с ПМС 128/2007 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г.) и се оформя съгласно приложеният към този ДОГОВОР - Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение (**Приложение № 3** от този ДОГОВОР)"

II. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1.Точки 3, 4 и 5 на ал. 1 се изменят, както следва:

„3. размерът на възнаграждението по т. 1 се определя конкретно за всяка шестмесечна вноска, като седем на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение, съгласно чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Методиката, се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период;"

"4. размерът на концесионното възнаграждение за всяко шестмесечие от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определен на базата на 39 208 (тридесет и девет хиляди двеста и осем) тона варовици и долерити и предвидената стойност за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката".

"5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-малък от 11 762 (единадесет хиляди седемстотин шестдесет и два) лева.

2. Създава се нова т. 6 със следното съдържание:

"6. концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тази стойност се индексира ежегодно с

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78 ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.;"

3. Ал. 3 се отменя.

4. Досегашните ал. 4 и ал. 5 стават съответно ал. 3 и ал. 4.

5. Създават се нови ал. 5 и ал. 6 със следното съдържание:

"(5) Част от концесионното възнаграждение по ал. 1, в размер 30 % (тридесет на сто) от сумата, определена по реда на ал. 1, т. 3 или т. 4 се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Стара Загора в посочена писмено от кмета на общината разплащателна сметка считано от 1 януари 2007 г."

"(6) Размерът на концесионното възнаграждение по чл. 24, ал. 1, т. 3 и на минималното концесионно възнаграждение по чл. 24, ал. 1, т. 5 се променя с допълнително споразумение към този договор при промяна на нормативната уредба, уреждаща реда за неговото определяне."

III. Приложение № 3 "Образец-разчет за дължимото концесионно възнаграждение – 5 листа" се изменя в съответствие с приложението към настоящото допълнително споразумение.

IV. Приложение № 4 "Правила за отчитане на основните производствени разходи" – 1 лист се отменя.

V. Чл. 42 се отменя.

VI. В чл. 51, ал. 2 от посоченият адрес за кореспонденция с КОНЦЕСИОНЕРА се променя така:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

За КОНЦЕДЕНТА:

гр. София 1202

ул. "Св св. Кирил и Методий" № 17-19

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министър на регионалното развитие и благоустройството

факс: (02) 987 25 17

За КОНЦЕСИОНЕРА:

гр. София р-н Триадица
бул. Петко Каравелов 46

тел. ...

факс: 0...

VII. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 1 юли 2007 г., като концесионното възнаграждение за второ шестмесечие на 2007 г. се заплаща в 10-дневен срок от сключването му.

Това допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за КОНЦЕДЕНТА и един за КОНЦЕСИОНЕРА и е неразделна част от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици и долерити, от находище "Аламура", област Стара Загора.

Приложение: Приложение № 3 "Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение" - 3 листа.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

АСЕН ГАГАУЗОВ

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

ЮЛИЯН ИНДЖОВ

Наясяващо в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 3

Образец-отчет за дължимото концесионно

възнаграждение – 3 листа

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици и долерити, от находище "Аламура", община Стара Загора, област Стара Загора

ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	"Аламура"
Подземно богатство:	варовици и долерити
Концесионен договор от:	09 февруари 2005 г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МРРБ – 30-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици и долерити, от находище "Аламура", община Стара Загора, област Стара Загора

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТОТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство	куб.м	
2.	Обемно тегло	т/куб.м	2.63
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение - средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката	лв./т	0.30
8.	Концесионното възнаграждение за добитото подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6 и р. 7)	лева	
II	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
9.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/бм.	39 208
10.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 (р. 9 х р. 7)	лева	11 762
11.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (най-голямата сума от ред 8 и р.10) в т.ч.:	лева	
	- в приход на държавния бюджет (р. 11 х 70%)	лева	
	- по бюджета на община Стара Загора (р. 12 х 30%)	лева	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: _____
(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка с чл. 4, т. 1

Допълнително споразумение № 2 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици и долерити, от находище "Аламура", община Стара Загора, област Стара Загора

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение.
2.	"Минималните стойности на концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД